

Wird Clanchef Miri bald abgeschoben? In den kommenden Tagen will das Bremer Verwaltungsgericht über den Eilantrag des Schwerkriminellen gegen seine Asylablehnung....

Wird Clanchef Miri bald abgeschoben?; In den kommenden Tagen will das Bremer Verwaltungsgericht über den Eilantrag des Schwerkriminellen gegen seine Asylablehnung entscheiden. Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für eine erneute Abschiebung

Die Welt

Mittwoch 20. November 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: Panorama; S. 19; Ausg. 271

Length: 695 words

Byline: Manuel Bewarder

Body

Ende Oktober meldete sich Ibrahim Miri, der als Kopf des berüchtigten Miri-Clans gilt, in Bremen zurück. Er war nach Deutschland zurückgekehrt - trotz aufwendiger Abschiebung wenige Monate zuvor in den Libanon, trotz einer gegen ihn verhängten Wiedereinreisesperre.

Zurück in der Hansestadt stellte Miri einen neuen Asylantrag, da er sich im Libanon verfolgt sieht. Als er die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verließ, wurde Miri abgeführt und in Abschiebehaft gesetzt.

Warum schlägt der Fall solche Wellen?

Der Fall sorgt seit Wochen für Aufsehen. Zum einen galt Miris Abschiebung Politik und Behörden als Beispiel dafür, dass man mittlerweile hart gegen Clans durchgreife. Gerade die Rückkehr dieses Schwerkriminellen wirft die Frage auf, ob sich der Staat vorführen lässt.

Seine unbemerkte Wiedereinreise zeigt zudem deutlich, wie löchrig die europäische Außengrenze noch immer ist. Auf welchem Weg er nach Deutschland gekommen ist, ist weiterhin unklar. Miri hat angegeben, er sei über die Türkei nach Mitteleuropa gekommen. Versteckt in einem Lkw sei er mit anderen Migranten über die Grenze nach Deutschland und dort nach Nürnberg gelangt.

Da er einen neuen Asylantrag stellte, konnte er jedoch nicht umgehend zurückgeschickt werden. Die umfassende Bearbeitung wiederum zeigt an einem prominenten Beispiel, wie gründlich ein Schutzgesuch hierzulande in der Regel geprüft wird. Kurzum: Man bekommt einen Eindruck, wie kompliziert viele Asylgesuche im Einzelfall sind, welche rechtlichen Schranken es gibt - und mit welchen Vollzugsproblemen der Staat zu kämpfen hat.

Wird Clanchef Miri bald abgeschoben? In den kommenden Tagen will das Bremer Verwaltungsgericht über den Eilantrag des Schwerekriminellen gegen seine Asylablehnung....

Was unternimmt Miri gegen seinen abgelehnten Asylantrag?

Das Asylverfahren Miris wurde im Eiltempo bearbeitet. Das BAMF schickte dafür Experten aus der Zentralstelle in Nürnberg. BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer erklärte, der Fall besitze Priorität. Die Behörde brauchte für die Bearbeitung nur etwas länger als eine Woche - dann wurde der Antrag als "offensichtlich unbegründet" zurückgewiesen. Seitdem tickt die Uhr für Miri, und die erneute Abschiebung droht.

Am vergangenen Freitag reichte Miris Anwalt wie erwartet schließlich Klage und Eilantrag gegen die Ablehnung ein. Vorgesehen ist, dass das Verwaltungsgericht Bremen einen solchen Eilantrag innerhalb einer Woche entscheidet - dies kann aber auch mehr Tage in Anspruch nehmen. Eine mündliche Verhandlung ist hier nicht vorgesehen.

Experten zufolge hat eine Klage in einem solchen Fall in der Regel keine aufschiebende Wirkung - und würde vor keiner Rückführung schützen. Es gilt in solch einem Fall oft als zumutbar, dass eine entsprechende Klage auch aus dem Ausland geführt werden könnte.

Das heißt: Wird der Eilantrag in den kommenden Tagen abgelehnt, könnte bald wohl die erneute Abschiebung folgen. Für diesen Fall würde Miri laut Sicherheitskreisen wohl erneut mit einer extra gemieteten Maschine ausgeflogen werden.

Kommt Miri auf freien Fuß, bis eine Entscheidung fällt?

Miri sitzt derzeit in Abschiebehaft - sie ist zunächst bis zum 2. Dezember befristet, könnte sich aber verlängern. Die Beschwerde dagegen wurde vom Amtsgericht Bremen bereits abgelehnt und liegt nun beim Landgericht zur endgültigen Entscheidung. Dies soll noch in dieser Woche passieren.

Für den Fall, dass die Abschiebehaftanordnung aufgehoben wird, hat die Bremer Innenbehörde eine Meldeauflage für Miri verfügt, wie dessen Anwalt erklärte. Miri solle sich dann alle zwei Tage bei einer Polizeidienststelle melden.

Wie ist die Bilanz von Seehofers intensivierten Grenzkontrollen?

Als eine erste Reaktion hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) die Bundespolizei angewiesen, intensiver an den deutschen Grenzen zu kontrollieren. Dadurch sollen Personen, die trotz Wiedereinreisesperre einreisen wollen, aufgehalten und zurückgewiesen werden. In den ersten Tagen nach dem Versenden des Erlasses vermeldete das Innenministerium eine einstellige Zahl von derartigen Fällen.

Seehofer schlug im Kreise von Innenpolitikern von Union und SPD zudem verschiedene Gesetzesverschärfungen vor, um zum Beispiel Wiedereinreisesperren besser durchsetzen zu können. Entsprechende Vorschläge liegen bislang aber noch nicht auf dem Tisch.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Im Jahr 2014 wurde Ibrahim Miri wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Wird Clanchef Miri bald abgeschoben? In den kommenden Tagen will das Bremer Verwaltungsgericht über den Eilantrag des Schwerekriminellen gegen seine Asylablehnun....

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: POLITISCHES ASYL (91%); ABSCHIEBUNG (90%); GERICHTSHÖFE (89%); RECHTSKLAGEN (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (75%); RECHTSANWÄLTE (71%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (71%)

Geographic: BREMEN, DEUTSCHLAND (90%); NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (88%); DEUTSCHLAND (88%); LIBANON (88%); EUROPA (73%)

Load-Date: November 20, 2019

End of Document